

Transporte & Logística

Adecuación operativa al nuevo marco de protección de datos personales

El sector mueve datos de clientes, conductores y rutas, incluyendo geolocalización y biométrica de conductores. La Ley 21.719 exige base legal para el rastreo, seguridad de flotas y notificación de brechas en plazos razonables (sin dilaciones indebidas).

01-12-2026 Vigencia plena Nuevo régimen sancionatorio operativo	20.000 UTM Multa gravísima ~\$1.400 millones pesos aprox.	+50% Recargo Multa si no subsana en 60 días
---	---	---

Datos clave del nuevo régimen

■ Vigencia plena 1 de diciembre de 2026
■ Notificación de brechas <i>Sin dilaciones indebidas</i> a la Agencia y a los afectados
■ Delegado de Protección de Datos (DPO) Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal
■ Reincidencia (grandes empresas) Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales

■ Recargo por no subsanar

50% adicional si no corrige en 60 días

1. Geolocalización y conductores

El rastreo GPS de vehículos y dispositivos de conductores requiere base legal específica, finalidad acotada y proporcionalidad. Evitar vigilancia indiscriminada.

2. Datos de clientes y envíos

El historial de envíos, direcciones y métodos de pago deben tratarse con finalidad legítima y borrarse al término del servicio cuando proceda.

3. Notificación sin dilaciones indebidas

Ante filtración de datos de clientes o conductores, notificar a la APDP sin dilaciones indebidas. No se fija plazo de 72 horas; planificar protocolos que permitan notificar en horas.

Categoría	Sanción máxima	Ejemplos típicos
Leve	5.000 UTM	Incumplir plazos, no entregar información clara
Grave	10.000 UTM	Tratar datos sin base legal, vulnerar seguridad
Gravísima	20.000 UTM	Uso fraudulento, filtración intencional de datos sensibles

Si la empresa no corrige la falla ordenada por la Agencia dentro de 60 días, la multa recibe un **recargo del 50%**. En grandes empresas que reinciden, las multas pueden alcanzar hasta el **4% de los ingresos brutos anuales**.

■ Vigencia plena 1 de diciembre de 2026
■ Notificación de brechas Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados
■ Delegado de Protección de Datos (DPO) Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal
■ Reincidencia (grandes empresas) Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales
■ Recargo por no subsanar 50% adicional si no corrige en 60 días

Checklist de adecuación

1. Inventario RAT

Mapear datos de clientes, conductores y rutas.

2. Política GPS

Documentar finalidad y proporcionalidad del rastreo.

3. DPA con subcontratistas

Auditar transportistas y almacenes.

4. Protocolo de brechas

Definir responsable y comunicación a afectados.

5. Canales ARSOP

Habilitar portal de derechos para clientes.

Fuente oficial

Ley 21.719 — BCN idNorma=1209272.